ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުން ފުދޭނެކަމާއި، ބެއިލްގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ ޢާއްމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަދޫނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އެކްސެލް، އަބްދުﷲ ހުމައިދު ބިން މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިސްޓް ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުމައިދު ބިން މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިސްޓް ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަކަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ގެ އަމުރާއި 497/Cr-C/2025 ގެ އަމުރާއި، 498/Cr-C/2025 ގެ އަމުރާއި 499/Cr-C/2025 ގެ އަމުރު

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ނުކުތާ (އިންޓަރލޮކިއުޓަރީ އެޕީލް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި، އަދި، އިންޓަރލޮކިއުޓަރީ ޑިޓެންޝަން އެޕީލް) ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި ނަމަވެސް، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ އެޕީލް ނުކުތާއެކެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސާބިތުކުރުމަށް ކުރިން ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 1-149 ގެ (ހ) އާއި، 2-149 ގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކީ ރާއްޖޭގައި ނެތް ފަރާތްތަކަށްވާތީ، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އަޑު ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުކުމަށް ހުކުމެއްވާގޮތް ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހެކިންނަށް ހާޟިރުވުމަށް ވިޑިއޯކޮންފަރެންސް މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމަށެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސް މިހާރު އެއް ހާޒިރުވެ އެއް ފަރާތުން އަންގާފައިވާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ލިންކެއް ބޭނުންކުރާ ގޮތް، އެއް ހާޒިރުވުމުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސޮފްޓްވެއަރ ފޯރުކޮށްދިނުން ދީފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ކަށަވަރުކޮށް އަނގަބަސް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ބޮޑުކަން ނެތުން؛

2. ހެކިބަސް ދޭނެތި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ހެކިބަސް ދައުލަތުން އަދާކުރުން، މި މައްސަލައިގެ ބޭރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދައުލަތުގެ ވަކީލަކަށް ނުވަތަ ދޮކިއުމަންޓަށް ދައުލަތުން ބޭނުންކުރުމުގައި ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ، ސިއްރުކުރަންޖެހޭ ކޯޓަށް މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުން ބޭނުންކުރުމަށް ނުވާނެ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ފާސްކުރި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރި، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އާއިލާގެ އާއިލީ ޙަޔާތުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ބިރު ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ދައުލަތުން ދޮކިއުމަންޓްކޮށް ޝަރީޢަތަށް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ، އެކަން ވަސީލަތް ސަބަބަކަށް ނުވާނެ؛

2. މި ހުކުމުގައި، ހެކިބަސް ދިނުމުން ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ އިޙްތިމާލު ދޮކިއުމަންޓެއް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދައްކާފައިނުވާތީ؛

3. ހެކިބަސް ދިނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިމާޔަތް ލިބުމަށް އެދި ސަބަބު އެއް ދައުލަތުން ދައްކަވަމުން ހުށަހެޅުމުގައި، ވަސީލަތްތަކުގެ ޢިލްމީ ދާއިރާގެ ޚާއްޞަ ބޭނުމުގެ ދަށުން ވަކާލާތުގެ ހިމާޔަތް ދޭން ޤާނޫނީ ގޮތުން އަސާސްތަކެއް އެއްވެސް ވަސީލަތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ޤާނޫނީ ހުކުމްތަކުގެ ބަދަލުގައި، ޤާނޫނުގައި ބުނާ ދައުލަތުގެ ހިމާޔަތް ދޭ ގޮތަށް ހަމަ އިޙްތިމާލު ދައްކާފައިނުވާތީ؛

4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އުސޫލު ފާސްކޮށް މައްސަލައިގެ ބަޔާންތަކުގައި ބަލާފައި ދައުލަތުން، މައްސަލައިގެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ހެކިބަސް ނަގައި ނުދެވުން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު، އެ ހެކިބަސް ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ޙައްޤު ނެތިދާނެ މައްސަލަ ބޮޑު ބަޔާން ބަލަހައްޓަން ނުޖެހުން؛

6. ހިޔަބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޯޓުކަން ހަމަވާގޮތަށް ހިޔަބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބާރުކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބުނެދިނުމަކީ ނުވެސް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 1-149 އަދި 2-149 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިބްތިދާއީ" ހައިކޯޓުން މަސައްކަތްކުރައްވައިވެސް، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާއްޞަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައުތަކަށް ލިބިދާނެ ގޮތުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ ޖަވާބުގައި އިސްތިއުނާފު ޖަވާބުދާރީ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންޓެލިޖެންސް އަދި ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހިޔަބަސްދޭން ވީހާ މުވައްޒަފުންނަށް ނުރައްކާ އޮތީ ވަކިވާގައި އަދާލަތީ ކޯޓުން ދައުރެއްގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކާތެރި އަމަލުތަކުގެ އިބްތިދާއީ ބެލުމަކަން ފުރަތަމަ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ހަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ޚަޠަރު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މި މަރުޙަލާގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަބްދައުތަކާ ހިފެހެއްޓޭ ފަދަ ދާއިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައުތަކަށް އަދި ނުރައްކަލުތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާގެ އެސެސްމަންޓަށް ވަޒަން ދިނުން ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ތަރުޖީހުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްދޭ ކަންކަމަކާ ފަރަގު ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އުނިގެން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހަވާލުކޮށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަރީފުގެ ދައުރުން ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޢ ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޝާމިލުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ޙުކުމް ދިނުމުގެ އާންމު އުޞޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ބޮޑުމިނުގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބު ދައުލަތުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބާއި، ނުރައްކަލުގެ ބާވަތާއި ބޮޑުމިނާއި، ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ސަލާމަތާއި، ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރު ނެތި ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ އެހެން ގޮތްތަކާއި، ހެކިބަސްދޭ މީހާ މައްސަލައިގެ ބަޔަކަށް ވުމާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނެއެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާތޯ ބެލުމުގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބަލަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިހްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި "އިހްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްކަމުގެ ނިސްބަތަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިފަ އިބާރާތުން، ނުރައްކަލަކަށް އަދިވެސް ނުރައްކަލަކަށްވުރެން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ފެންވަރު ސާބިތުކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ (reasonable risk) ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ހިތުގައި ނުވަތަ ބަލާ ބޮޑުކަމަށް ވުރެ ބޮޑު ހަމައެއް ނުރައްކަލެއް އޮތުން ނުލާޒިމުވެއެވެ.

7. ދާއިރާގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ވާސިލުވެވޭ ގޮތުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. ހެކިބަސްދޭ ސަލާމަތީ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު ބޮޑުކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން ފުދެއެވެ. މިއަދުގެ ފުރާ ބަލާބަލާއިރު ދާއިރާ އެފަދަ ހާލަތު ހަމަޖެހޭ ކަމަށް، އެކަމާ ޤާނޫނު ބަޔާންކޮށްދޭ ގޮތުން ޖެހޭ ބަލަފާނެއެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަސޭހައިން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުރަހެޅުމަށް ފުދޭއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލެއް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެއް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަކަށް ހުރަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކަރިގެންވާ ހާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބެލުމުގައި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ހާލަތުތަކާ ގުޅިގެންވާ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގައިދުރުކުރުވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެންމެ މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަކީ އިންޞާފުޤާއިމުކުރުމުގެ އަސާސީ ރުކުނެއް ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަކީ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަކީ އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ވަކި ނުރައްކަލެއް ހުރިކަން ދައްކާ ހިމާޔަތް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށް ދާންޖެހޭ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙާލަތު އުފެދުމަށް ދެކޮޅުވެރިވި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ދައްކަންވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަދި ޖިނާއީ ނިޒާމުގެ، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި އެކަށީގެން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ސީދާ އަސަރުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށްވާތީ، އާންމު މަސްލަހަތާއި ނުރައްކަލާއި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާ ހަނިކުރެވޭނީ އިންސާފުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ބައްލަވައި ތިލަފަތުކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

13. މި ހިމާޔަތް ދިނުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހަނިކުރެވިގެންދާ އަސާސީ ބައެއް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އާންމު މަޝްވަރާކޮށްދީ އަޑުއެހުމަށްފަހު، ނުރައްކާ އޮތް ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އެކަށީގެން ފިޔަވަޅެއް އޮތޯ ބެލުމަށްފަހު އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

14. ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމުގެ ގާނޫނު) ގެ 19-3 ވަނަ މާއްދާއިން ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި އެކުލަވާލައިފައިވުމުން، އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތަކީ ދައުލަތުގެ އާންމު ސަލާމަތާ ބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާލުމު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަކާ ހުރަހެޅުމާއެކު ފަސދިފާޢު ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އަދުޑާވެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަސދިފާޢު ހިމާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތުގައި އުސޫލުތަކާ ބޭނުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ޝާހިދުންގެ ސިއްރުވެރިކަމާއި، އެ ޝާހިދުންގެ ސަލާމަތުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްގެ ޙައްޤާ އުސޫލާ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައި، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަޠްބީޤުކުރެވި ބާރުއެޅިފައި ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތުގައި އުސޫލުތަކާ ބޭނުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ޝާހިދުންގެ ސިއްރުވެރިކަމާއި، އެ ޝާހިދުންގެ ސަލާމަތުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްގެ ޙައްޤާ އުސޫލާ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައި، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަޠްބީޤުކުރެވި ބާރުއެޅިފައި ނުވެއެވެ.)